



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

תיק 374/18

**מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין אסתי  
שחל**

**התובעת**

**נציגות הבית המשותף מרח' שוידלסון 1, הרצליה  
ע"י חברת הנציגות סבטלנה בר טל  
באמצעות ב"כ: עו"ד אירית דרדיק  
ת.ד. 548, כפר סבא, 44104**

**נגד**

**הנתבעים**

**1. אבו דוד  
2. אבו שלמה  
3. חנופה ניסים  
4. חנופה גילה  
5. אבו את חנופה בע"מ  
באמצעות ב"כ: עו"ד ניסן שריפי  
רח' שמואל הנציב 24, נתניה**

**פסק דין**

1. עניינה של התביעה בקשה למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים ו/או מי מטעמם לבצע פעולות טעינה ופריקה ושימוש במלגוזות ו/או בכל כלי ממונע אחר ברכוש המשותף.
2. עסקינן בבית משותף שברחוב שוידלסון 1, בהרצליה, הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6538 חלקות 547, 551, 552 ו- 560 (להלן: "הבית"). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ועם רישומו נרשם לו תקנון מוסכם. בהתאם לתקנון המוסכם הבית מורכב מ- 3 אגפים.
3. התובעת היא נציגות אגף 3 של הבית.
4. הנתבעים הם בעלי זכויות בדירות באגף 3 של הבית כמפורט להלן:
  - א. הנתבע 1 (להלן: "דוד") הוא בעל זכויות ביחידה בקומת הקרקע הידועה כחלקת משנה 68 והמוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ- "חנות". לדירה זו צמודה חניה המסומנת בתשריט רישום הבית המשותף באות קא'.
  - ב. הנתבע 2 (להלן: "שלמה") הוא בעלים של יחידה בקומת הקרקע הידועה כחלקת משנה 69 והמוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ- "חנות".
  - ג. הנתבעים 3-5 (להלן: "חנופה") הם הבעלים של יחידה בקומת הקרקע הידועה כחלקת משנה 70, והמוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף כ- "חנות". לדירה זו צמודה חניה המסומנת בתשריט רישום הבית המשותף באות קב'.
  - ד. חנופה הם בעלים של יחידה נוספת בקומת הקרקע הידועה כחלקת משנה 71, והמוגדרת במסמכי רישום הבית המשותף "חנות +גלריה". לדירה זו צמודה חניה המסומנת בתשריט רישום הבית המשותף באות קג'.

**טענות התובעת יפורטו להלן בתמצית:**

5. חנויות הנתבעים הידועות כחלקות משנה 68, 69 ו- 70 אוחדו והן משמשות בפועל להפעלת מרכול;



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**תיק 374/18**

**מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. עד למועד בו הוגשה התביעה (26.11.2018) ביצעו הנתבעים ו/או מטעמם פעולות פריקה וטעינה של סחורה בחזית המרכול או בחניות הצמודות להם. מאחר שעיריית הרצליה אסרה עליהם לבצע טעינה ופריקה במקומות אלו, החלו הנתבעים בביצוע הפעולות האמורות בחניון הבית המשותף באופן שחוסם את הכניסה והיציאה מהחניון למשך זמן רב ומספר פעמים ביום, ובאופן שחוסם חלק מהחניות ומפריע מאד לגישה ולתמרון בתחומי החניון;
7. לחניון הבית כניסה אחת בלבד, וכל חניה/עצירה של כל כלי תחבורה ברכוש המשותף לצורכי טעינה ופריקה, אף לזמן קצר, מונעת גישה חופשית ופנויה לחניות הבית;
8. פעולות הפריקה והטעינה מבוצעות באמצעות מלגוזות, עגלות ומכונות ממנועות של הנתבעים וספקיהם, תוך הפרעה וסיכון בטיחותי חמור לבעלי הדירות בבית ומכונותיהם;
9. תשתיות החניון אינן ערוכות לקליטת כלי רכב במשקלים כבדים וניתן לראות סדקים באסבסט ובבטון שבתחומי החניון בשל השימוש האמור;
10. תקנון הבית לא מקנה לנתבעים כל שימוש ייחודי ו/או שימוש ביתר בשטח הרכוש המשותף;
11. פעולות פריקה וטעינה סחורה על גבי השטח המשותף בבית אסורות, שכן מדובר בשימוש בלתי סביר ברכוש המשותף, המונע מאחרים שימוש בשטח זה ואינו תואם את ייעודו;
12. פניות התובעת לנתבעים לחדול ממעשיהם העלו חרס, ולא היה מנוס מהגשת התביעה.

**טענות הנתבעים יפורטו להלן בתמצית:**

13. התובעת איננה מהווה נציגות כדין של הבית ומונעת משיקולים זרים;
14. חנויות הנתבעים משמשות כמרכול וכחנוות לממכר פירות יבשים;
15. מאז שנת 1988 קיים נוהג בבית לפיו מבוצעות פעולות טעינה ופריקה של סחורות מהחנויות שבבעלות הנתבעים הן בחזית החנויות והן בעורפן, ללא כל התנגדות מצד מי מבעלי הדירות בבית. הצורך בביצוע פעולות פריקה וטעינה בעורפן של החנויות נדרש מאחר שחלק מהמקדמים ומהמחסנים של החנויות ממוקמים בסמוך;
16. בהתאם לדרישות המחלקה לרישוי עסקים בעיריית הרצליה, ובהתאם לתקנון תכנית מתאר הרצליה 253א, פעולות פריקה וטעינה של סחורה מרכבים גדולים מתבצעות בחזית החנויות (ברחוב ארלוזורוב) ואילו פעולות פריקה וטעינה של סחורה מרכבים קטנים מתבצעות בעורף החנויות ומוחוץ לחניון, כך שהסחורה מובלת אל המחסנים והמקדמים שבבעלות הנתבעים, אשר מצויים בשטח החניון, באמצעות עגלות מיוחדות לכך. משך הפריקה והטעינה אינו עולה על דקות ספורות, וללא כל הפרעה לכניסה והיציאה מהחניון;
17. קיימים בתי עסק נוספים בהם מתבצעות פעולות פריקה וטעינה באותו אופן;
18. פעולות הפריקה והטעינה מתבצעות על פי רוב בחניות הצמודות לחנויות הנתבעים;
19. פעולות הטעינה והפריקה המבוצעות על ידי הנתבעים אינן פעולות החורגות משימוש סביר ברכוש המשותף.

**ההליכים שהתקיימו בתיק**

20. הצדדים הגישו ראיותיהם, עדיהם נשמעו, וסיכומיהם הוגשו.

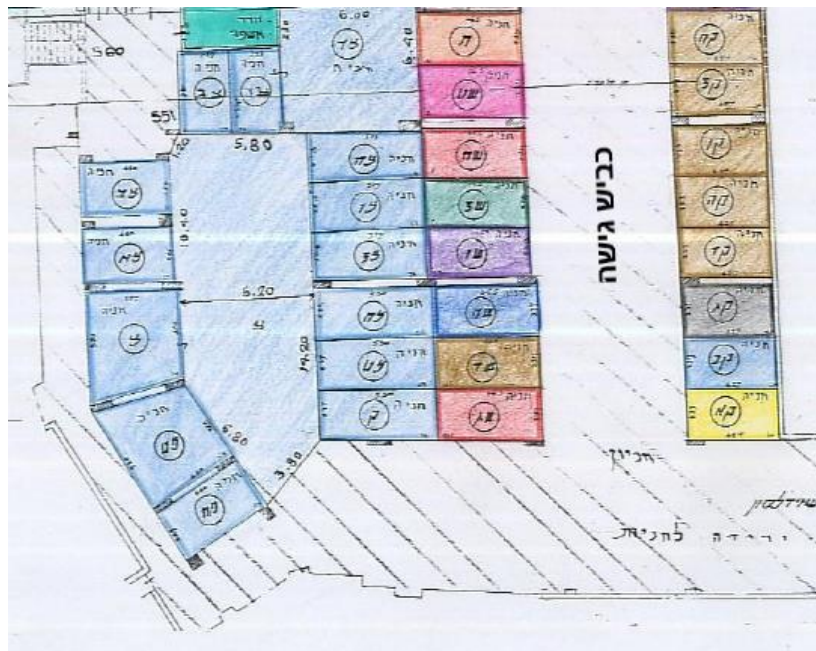


**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**תיק 374/18**

**מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. כן נערך על ידי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. מביקור זה וממסמכי רישום הבית המשותף עולה כדלקמן:
22. הבית מורכב ממבנה אחד בעל 3 אגפים, ומכיל 111 דירות.
  - באגף 1: 2 כניסות ו - 25 דירות המתוארות כחנויות, משרדים ומחסנים.
  - באגף 2: כניסה אחת ו - 42 דירות המתוארות כחנויות, דירות מגורים
  - באגף 3: כניסה אחת ו - 44 דירות המתוארות חנויות ודירות מגורים.
23. החנויות אשר נכללות באגף 3 של הבית, ובכלל זה חנויות הנתבעים, ממוקמות בקומת הקרקע של הבית. חזית חנויות הנתבעים פונה לרחוב ארלוזורוב.
24. לבית חניון ולו כניסה ויציאה אחת מרחוב שוידלסון. בפתחו של החניון מותקן מחסום.
25. בחניון, חניות הצמודות לדירות הבית, ובכלל זה חניות הצמודות לחנויות הנתבעים והמסומנות באותיות קא', קב' ו - קג'.
26. בחניון קיים כביש גישה המוביל לחניות הצמודות לדירות הבית. כביש גישה זה מסומן בתשריט רישום הבית המשותף כרכוש המשותף של הבית. רוחבו כ - 6 מטר (להלן: "כביש הגישה").
27. המקררים והמחסנים המשרתים את חנויות הנתבעים מצויים בעורפן של החנויות ובסמיכות לחניון.
28. לצורכי המחשה, יובא להלן המקטע הרלבנטי מתשריט רישום הבית:





**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

תיק 374/18

**מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. עתה נותר, אפוא, להכריע בתביעה.

**דיון והכרעה**

30. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה, נימוקיי יפורטו להלן:

**כשירות הנציגות**

31. לטענת הנתבעים גב' בר טל איננה נציגות שהוסמכה כדין לניהול הבית, אך הם לא נקבו בשמותיהם של נציגי הבית החוקיים לשיטתם. חוק המקרקעין התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אינו מכיר מצב של העדר נציגות. לכן, מי שטוען שהנציגות התובעת אינה הנציגות החוקית, עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות חוקית בה הוא מכיר וכלפיה הוא ממלא את חובותיו כבעל דירה, לדוגמא, תשלום חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף. בענייננו הנתבעים לא הרימו נטל זה (ראו בעש"א (מחוזי-חיפה) 9047-03-19 ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה (נבו, 28.04.2019)).

32. בסיכומיהם הוסיפו וטענו הנתבעים כי נציגות הבית לא הוסמכה על ידי בעלי הדירות בבית להגיש את התביעה, ומשכך דינה להידחות על הסף. עסקינן בהרחבת חזית, בשים לב לכך שטענה זו, לא נטענה בכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבעים, ומשכך, מצאתי לקבל את בקשת התובעת בעניין זה ולהורות על דחייתה. למעלה מן הדרוש מצאתי להוסיף, כי דין הטענה להידחות אף לגופה בשים לב לכך שנציגות הבית המשותף משמשת כמורשה של כל בעלי הדירות בבית בכל הנוגע להחזקה התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ובכלל זה השימושים הנעשים בו (ראו סעיף 69 לחוק המקרקעין). בתוך כך, פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות בבית (ראו ע"א 98/80, נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2) 21 (1981); רע"א 1025/17, נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (פורסם בנבו, 27.6.2017), י"ו ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז - 1997, 466-469). מכוחן של הוראות דין אלו, מסורה לנציגות הבית המשותף הסמכות להגיש תביעה כנגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לשימושים הנעשים ברכוש המשותף, כפי תביעה זו שבפני.

33. עתה אדרש לטענות הצדדים לגופן:

**טענת הנתבעים לקיומו של נוהג**

34. הנתבעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם להוכיח כי השימוש בשטח המשותף מושא התביעה שימש לפריקה וטעינה מאז שנת 1988, כנטען על ידם. הנתבעים הציגו תשריט משנת 2008, שהוגש על פי הנטען לעיריית הרצליה לצורך רישוי עסקים, ובו ניתן לראות סימון של שטח בעורף החנויות כ"אזור פריקה וטעינה" (סומן נ"1). בתשריט רישום הבית המשותף לא מופיע הסימון האמור, ואין בעובדה כי במסגרת הליך רישוי עסקים אותו יזמו הנתבעים והדגימו אזור פריקה וטעינה כראות עיניהם כדי להכשיר ביצוע פעולות אלה במישור הקנייני (ראו לעניין זה בג"צ 1578/90, אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה (פורסם בנבו, 24.10.1990)).

35. הנתבעים גם לא הביאו לעדות אף לא אחד מבעלי הדירות בבית על מנת להוכיח את קיומו של הנוהג הנטען, והדבר פועל לחובתם (ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את האמור בע"א 465/88, הבנק למימון וסחר בע"מ נ' מתתיהו (נבו, 12.09.1991)).

36. בסיכומיהם טענו הנתבעים כי הם לא נחקרו בחקירתם הנגדית אודות עדותם בתצהירי העדות הראשית בדבר קיומו של הנוהג (ראו סעיף 3 לתצהירו של הנתבע 1, וסעיף 2 לתצהירו של הנתבע 3), ומשכך יש לטענתם לקבל עדותם זו כאמת לאמיתה. ואולם, עיון בפרוטוקול מלמד כי הם נשאלו בעניין זה בחקירתם הנגדית ע"י ב"כ התובעת והתבקשו להציג ראיות על מנת לתמוך בגרסתם, ואולם פרט להפניה לנ"1 לא הוצגו על ידם ראיות



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**תיק 374/18**

**מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נוספות (ראו פרוטוקול מיום 25.10.2020, עמ' 4, שורות 48-49, עמ' 5, שורות 1-2 ושורות 38-40). לא מצאתי מנימוקי המפורטים בסעיף 34 לעיל, כי יש במוצג נ'1 כדי להוכיח את הנוהג הנטען, ולא הובאה כאמור כל ראיה אחרת על מנת לתמוך בטענת הנתבעים לקיומו של הנוהג.

37. לא זו ואף זו, גם אם הנתבעים היו מצליחים להוכיח "שימוש רב שנים", הרי שניתן להפסיקו בכל עת, בוודאי שעה שמדובר ברשות שימוש ללא תמורה (ראו נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב' חוברת א', עמ' 128 וכן מ. דויטש, קניין, כרך ב' (התשנ"ט - 1999), 414). במקרה דנן, לא נטען וממילא לא הוכח כי ניתנה תמורה לשימוש האמור.

38. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת הנתבעים לקיומו של נוהג.

**ביצוע פעולות פריקה וטעינה - האם בבחינת שימוש סביר ברכוש המשותף?**

39. הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש את כולם או את מרביתם (ראו ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין).

40. ככלל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית היא הגוף המוסמך לקבוע את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף, ואת השימוש בו, ראו סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק המקרקעין.

41. עם זאת, ההלכה קובעת כי בעל דירה רשאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: האחד, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום בו נמצא הבית המשותף, ובכלל זה מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו, צביונו וייעודו (כגון: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתבה. השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה בעלי דירות אחרים בבית המשותף, ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף (ראו ע"א 549/73, וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645, בעמ' 648, ע"א 698/85, בן צור נ' ששון, פ"ד מא (3), 144, 150-151, רע"א 9645/16, אִיסק נ' נחמיאס, (נבו, 10.1.2017).

**מן הכלל אל הפרט**

42. אין מחלוקת כי שביל הגישה לחניית הצמודות לדירות הבית בחניון הבית (מסומן בלבן בתשריט דלעיל) נכלל ברכוש המשותף של הבית.

43. הנתבע 1 והנתבע 3 העידו כי פעולות פריקה וטעינה של סחורה מרכבים גדולים כגון משאיות מתבצעות בחזית החנויות (ברחוב ארלוזורוב), ואילו פעולות פריקה וטעינה של סחורה מרכבים קטנים מתבצעות בעורף החנויות ומחוץ לחניון, והסחורה מובלת אל המחסנים והמקדמים שבבעלות הנתבעים אשר בשטח החניון, באמצעות עגלות מיוחדות לכך (ראו סעיף 5 לתצהירו של הנתבע 1 וסעיף 4 לתצהירו של הנתבע 3).

44. ואולם, מחקירתו הנגדית של הנתבע 3 עלה כי בכביש הגישה מתבצעות פעולות פריקה וטעינה של סחורה "ממשאיות וטנדר" (ראו פרוטוקול מיום 25.10.2020, עמ' 5, שורות 47-49 וכן עמ' 6, שורות 25-26). כך גם עלה מהתמונות אשר צורפו לכתב התביעה, אליהן הפנתה חברת הנציגות הגב' בר טל בתצהירה (ראו סעיף 16 לתצהירה וכן נספח ג' לכתב התביעה) בהן נצפו בכביש הגישה משאית, טנדר ומלגזה עמוסה בסחורה וכן תמונה ת'2 בה נצפתה משאית בכניסה למחסום. ראיות אלו לא נסתרו.

45. פעילות פריקה וטעינה של סחורה בשטחי בית משותף, המשמש כולו או חלקו למסחר, כרוכה מניה וביה בפעילות יחידות המסחר המצויות בבית כדוגמת חנויות הנתבעים. פעילות זו כוללת הגעה של משאיות וכלי רכב מסחריים לצורכי פריקה וטעינה של סחורה, כמו גם תנועת מלגזות ועגלות משא לצורכי שינוע הסחורה, ככל שנדרש כנגזרת



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

**תיק 374/18**

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של היקפי הפעילות המסחרית בבית המשותף. פעילות פריקה וטעינה של סחורה כאמור תהא בגדר שימוש רגיל וסביר, ככל שלא תמנע שימוש של בעלי דירות אחרים ברכוש המשותף של הבית, וככל שלא תפגע בצרכי בעלי הדירות האחרים בבית (ראו לעניין זה רע"א 3577/11, אלון החזקות בריבוע כחול - ישראל בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בשדרות זוהר טל 34 (פורסם בנבו, 30.6.2011) אשר אימץ את הקביעות העיקריות של הערכאה דלמטה, עש"א (מרכז) 10716-03-10 (פורסם בנבו, 31.6.2011).

46. מתשריט רישום הבית המשותף, ומביקורי במקום עולה כי כביש הגישה נועד לאפשר גישה אל החניות הצמודות לדירות הבית. בנסיבות אלו, ובשים לב לרוחבו של כביש הגישה העומד על כ- 6 מטר, סבורה אני כי ביצוע פעולות פריקה וטעינה בכביש הגישה, בין אם באמצעות רכבים גדולים ובין אם באמצעות רכבים קטנים, אינו מהווה שימוש סביר בכביש האמור. יש בביצוע פעולות אלו משום הכבדה רבה על בעלי החניות הצמודות בשל חסימת הכניסה והיציאה לחניון, והפרעה לתמרון רכבים בתחומי החניון. לא זו אף זו, חברת הנציגות בר טל העידה כי המחסום המוביל לכביש הגישה בחניון ניזוק מספר פעמים בשל פעולות הפריקה והטעינה שבוצעו ממשאיות שהובילו סחורה לחניות הנתבעים (ראו סעיף 13 לתצהירה אשר לא נסתר).

47. להבדיל מפריקה וטעינה בכביש הגישה לא מצאתי כל פגם במעבר של עגלות להעברת סחורה בכביש הגישה, ללא העמדתן בכניסה לחניון ובכביש הגישה. מעבר עגלות עמוסות סחורה ללא עמדתם בשטח המשותף מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.

48. אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה ולאסור על הנתבעים או מי מטעמם לבצע פעולות פריקה וטעינה בכניסה לחניון ובכביש הגישה. על מנת ליתן בידי הנתבעים שהות להיערך בהתאם, אני מורה כי פסק הדין ייכנס לתוקף החל מיום 4.8.2021 (כולל).

49. במקרה דנן, לא הובא כל פירוט באשר להוצאות הצדדים בהליך, וגם לא צורפה כל אסמכתא בעניין. במצב דברים זה יש לראות את הצדדים כמי שהשאירו את ההכרעה בעניין ההוצאות לשיקול דעת בית המשפט (וראו לעניין זה ע"א 2617/00, תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא - משרד (פורסם בנבו, 30.6.2005). בשקילת ההוצאות התחשבתי בשיקולים הבאים: הסעדים להם עתרה התובעת התקבלו, מספר הדיונים שהתקיימו (2 קדמי משפט, ביקור במקום ושיבת הוכחות), סכום האגרה ששילמה התובעת (649 ₪) והתעריף המינימלי שנקבע לעניין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס – 2000. לאחר ששקלתי את השיקולים, כמפורט לעיל, מוצאת אני להורות לכל אחד מהנתבעים לשלם לתובעת סך של 1,500 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות אגרת משפט ושכר טרחת עורך דין. סכום זה ישולם בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, כד' בתמוז, תשפ"א. 4 ביולי, 2021. עותק יומצא.

אסתי שחל  
מפקחת על רישום מקרקעין  
נתניה